

接見交通権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 接見交通権は、身体の拘束を受けている被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものであって、弁護人の重要な固有権である。

イ. 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるので、被疑者が取調べ中であっても、即座に取調べを中断して、接見させなければならない。

ウ. 身体の拘束を受けている被疑者については、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることから、検察官は、第1回の公判期日まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。

エ. 検察官が庁舎内に接見設備のある部屋等が存在しないことを理由として接見の申出を拒否したにもかかわらず、弁護人がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、即時に接見する必要性が認められる場合には、検察官は、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の面会接見であってもよいかどうかという点につき、弁護人の意向を確かめ、弁護人がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある。

オ. 弁護人は、接見交通権を有しているので、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受については、意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

№126	接見交通権	正答率
H22-26	正解	93%
	2	

ア 正しい

最判昭53.7.10、最判平3.5.10、最大判平11.3.24（百選34事件）。判例は、「弁護人等との接見交通権は、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの一つであることはいうまでもない」とし（最判昭53.7.10）、また、「弁護人……と被疑者との接見交通権が憲法上の保障に由来するものである」とし（最判平3.5.10）、さらに、接見交通権の規定は、憲法34条の「趣旨にのっとり、身体を拘束を受けている被疑者が弁護人等と相談し、その助言を受けるなど弁護人等から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであ」としている（最大判平11.3.24）。よって、接見交通権は、身体を拘束を受けている被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものであって、弁護人の重要な固有権であるといえる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

最判平12.6.13（百選35事件）。判例は、「弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとっては、弁護人の選任を目的とし、かつ、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないとする憲法上の保障の出発点を成すものである」としている。その上で、判例は、「右のような接見の申出を受けた捜査機関としては、前記の接見指定の要件が具備された場合でも、その指定に当たっては、弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討し、これが可能なときは、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、犯罪事実の要旨の告知等被疑者の引致後直ちに行うべきものとされている手続及びそれに引き続く指紋採取、写真撮影等所要の手続を終えた後において、たとえ比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきである」としている。このように、判例は、初回の接見について接見指定する場合、第1に、捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能かどうかを検討した上で、第2に、これが可能なときは、特段の事情がない限り、即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきであるとしているに過ぎず、初回接見であるということから直ちに被疑者の取調べを中断して接見させなければならないとはしていない。したがって、本記述は、初回接見の申し出があった場合でも、即座に取調べを中断して、接見させる必要は必ずしもないとするべきところ、被疑者が取調べ中であっても、即座に取調べを中断して、接見させなければならないとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

39条3項。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、39条1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる（39条3項本文）。したがって、本記述は、検察官は、公訴提起前まで、接見指定をすることができるとするべきところ、第1回公判期日まで、接見指定ができるとしている点で、誤っている。なお、「捜査のため必要があるとき」（39条3項）の意義について、学説上は、本記述のように、弁護人又は弁護人となろうとする者との接見交通により被疑者から供述を得られるのが妨げられるとか、罪証隠滅や共犯者との通謀のおそれがあるなど、広く捜査全般の必要性のあるときとする考え方もある。しかし、判例は、「接見を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られ」としており（最大判平11.3.24、百選34事件）、「取調べ中等」と、捜査のために現に身柄を必要としている

場合を例示していることからすれば、少なくとも判例ではこのような場合まで含むものとはいえないと考えられている。

エ 正しい

最判平 17.4.19 (百選A10 事件)。接見設備のある部屋等がないことを理由に接見を拒否された弁護士が、なお検察庁の庁所内における即時の接見を求めたが拒否された事案において、判例は、「弁護士等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、上記の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない」としている。その上で、判例は、「弁護士等がなお検察庁の庁所内における即時の接見を求め、即時に接見をする必要性が認められる場合には、検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』(以下、便宜『面会接見』という。)であつてもよいかどうかという点につき、弁護士等の意向を確かめ、弁護士等がそのような面会接見であつても差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」としている。したがつて、本記述は正しい。

オ 誤っている

39 条1 項。身体拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護士又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護士となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。したがつて、本記述は、弁護人は被疑者と物の授受をすることができないとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがつて、正解は肢2となる。

